

1528845-31.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/12/2022

... já tendo sido condenado definitivamente pelo crime de roubo, perante a 1ª Vara Criminal do Foro de Poá, autos nº 0005246-31.2017.8.26.0050. (fls. 25), fato este que será analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Não possui outros antecedentes criminais e lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do Código Penal, devendo, portanto a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1528845-31.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528845-31.2021.8.26.0228 - 2021/001456

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

CRISTIANO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 23 horas e 35 minutos, na Rua Cristóvão de Molina, na altura do nº 100, Cidade Tiradentes, nesta Capital, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda/PCX 150, cor preta, placa GAT5340, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia e não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidos a vítima, dois policiais e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu alegando que não há provas dos autos de que o réu sabia da origem ilícita da motocicleta que conduzia no dia em que foi apreendido. Em caso de eventual condenação, buscou a fixação da pena base em seu mínimo legal, com fixação de regime menos gravoso para início de cumprimento de pena e ainda a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do delito veio devidamente comprovada pelos boletins de ocorrências juntados aos autos, auto de exibição e apreensão da motocicleta, relatório final da autoridade policial, tudo aliado as demais provas colhidas.

De início, não se discute que a motocicleta que era conduzida pelo acusado no momento em que foi apreendido era produto de crime anterior de furto.

Tais fatos vieram devidamente comprovado nos autos, pelo boletim de ocorrência juntado a fls. 121/122 e pelos depoimentos colhidos nestes autos.

Com efeito, a vítima, ao ser ouvida em juízo, confirmou que foi a casa de seu filho de moto e a deixou estacionada na garagem da residência e saiu, e ao retornar depararam-se com os portões da moradia abertos e constataram que foram vítimas de furto, sendo que sua motocicleta também foi levada pelos criminosos.

Por outra banda os dois policiais ouvidos em juízo, confirmaram que estavam em patrulhamento de rotina pela via pública e se depararam com o réu, conduzindo a motocicleta sem usar capacete e diante disso após breve acompanhamento o abordaram e ao verificar o "chassi" da motocicleta foi constatado que se tratava de produto de furto anterior.

A autoria também é inconteste, e o que se discute é se o réu tinha ciência da origem ilícita do bem e neste ponto, neste ponto, em que pesem as alegações do réu e de sua defesa o fato é que existem fortes indícios da prévia ciência, exigida pelo tipo penal da receptação dolosa.

O art. 239 do Código de Processo Penal define o que vem a ser indício e a doutrina o define como prova indireta ou de caráter lógico. Sua força probante, em razão do princípio do livre convencimento do Juiz, é equivalente a qualquer outro meio de prova. No caso em tela, a certeza da circunstância indiciária confere a esses elementos de prova validade suficiente a formar convencimento desfavorável aos acusados, uma vez que existem indícios coerentes e concatenados a gerar a certeza necessária à condenação.

O réu nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou que soubesse da origem ilícita do motocicleta afirmando apenas que havia pego a moto emprestada de "Bruninho", sem dar outros elementos da qualificação de citado proprietário do bem. Sua versão, contudo é incrível e não veio corroborada por outras provas. Com efeito, a pessoa de "Bruninho" não foi identificada, pelo acusado, que não se preocupou em apresentar provas que comprovasse sua alegação que assim restou isolada nos autos.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, a condenação é medida que se impõe.

Não se pode deixar de considerar que conforme entendimento pretoriano e doutrinário, "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câmara, Ap. 250.141, rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410).

Trazendo à colação o mesmo aresto existem outros acórdãos (cf. TACrimSP, 11ª Câmara, Ap. 569.32308, rel. Juiz SIDNEI BENETI, in RT, 656/303; TACrimSP, 4º Grupo, Rev. 279.894-3, rel. Juiz LUIZ AMBRA, in RT, 728/543; STJ, 5ª Turma, Resp. 77.868/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, in RT, 741/594) e tal forma de interpretação da prova, pela sua veemência, tem sido admitida por nossos pretórios (RT, 709/330, 711/336, 739/626 e 746/629).

Observe-se, outrossim, que o acórdão inserto na Revista dos Tribunais, vol. 728, pág. 543, aplicou o mesmo princípio de prova para a receptação dolosa: "Releva notar, por oportuno, que a prova de haver conhecimento da origem criminosa do objeto recebido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração" (Cód. Proc. Pen., arts. 157 e 239, combinados; RT, 395/309, 401/285, 673/357, 698/405, 717/385, 726/666 e

728/543; RJDTACrimSP, 5/169, 7/149, 12/118, 15/39, 19/75-147 e 34/318).

Com efeito, "Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminoso da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM/SP vol. 83/242).

Raramente confessado, o elemento subjetivo do crime de receptação dolosa há de surgir, de regra, de conjuntos de indícios convergentes e seguros, que autorizem manifestação de certeza a respeito.

Ressalta-se, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais, nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, já que o próprio réu nada disse a respeito da abordagem, não havendo sequer indício que qualquer tipo de perseguição pelo policial contra o acusado.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Também não há que se falar em desclassificação do delito doloso para sua forma culposa. Isso porque, comete crime de receptação culposa, quem "adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor ou preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso" (§3º, do Art. 180, CP).

Trata-se de delito com elementos específicos, sendo que a culpa somente se caracteriza quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legítima da coisa e mesmo assim, a recebe ou adquire.

Fatos esse que não restaram sequer mencionados pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido.

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão Caracterizada, portanto, a infração penal de receptação, passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, já tendo sido condenado definitivamente pelo crime de roubo, perante a 1ª Vara Criminal do Foro de Poá, autos nº 0005246-31.2017.8.26.0050.

(fls. 25), fato este que será analisado na segunda fase de aplicação de pena.

Não possui outros antecedentes criminais e lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo, portanto a pena base se mantida em seu mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, para esta magistrada, respeitado entendimento diverso, presente no caso a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ainda mais na época dos fatos, que foi para muitos momento de dor e luto em razão das inúmeras mortes que vinham ocorrendo no país, notadamente em razão de uma nova variante que insistia se propagar em nosso país, tendo em vista a pandemia que assolava o país por conta do Corona vírus - COVID-19, reconhecida por meio do

Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020.

Sendo que o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal e ainda a agravante da reincidência, assim sendo a pena base deve ser aumentada em 1/5, chegando-se a 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Não há atenuantes a se reconhecer.

Na terceira fase, não se mostram presentes causas de aumento ou de diminuição.

Diante do exposto, julga procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa no mínimo legal, já que não há nos autos provas da condição econômica do acusado.

Nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, incabível a substituição de pena, já que o réu é reincidente e após ser condenado pelo crime de roubo e não há nos autos provas de que sequer deu início ao cumprimento da pena a ele aplicada, além disso, novamente se colocou a praticar crime contra o patrimônio o que demonstra que não faz jus ao benefício.

O regime de cumprimento de pena, considerando a reincidência será o semiaberto, notadamente em razão do montante de pena aplicada e ainda, com base no que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

Tendo permanecido solto, em razão deste processo, poderá apelar desta em liberdade já que não há elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, notadamente em razão da pena acima aplicada.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia.

Oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Comunique-se a vítima consoante determinação legal.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Por fim, deve ainda o réu ser condenado ao pagamento das taxas judiciárias que decorre de expressa previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderá, o acusado, porém, caso demonstrem preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, Dje 14/06/2011). P.R.I.C.

São Paulo, 22 de dezembro de 2022.

Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA